

Com certeza. Embora não exista uma lei específica que trate do "desembargamento de terras" exclusivamente através do sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), a legislação ambiental e agrária brasileira fornece a base para que a adoção desse sistema seja um argumento central para a regularização de um imóvel e o levantamento de um embargo.

O embargo de uma área geralmente ocorre por uma infração ambiental, como desmatamento ilegal, ou pelo descumprimento da função social da propriedade. A sua suspensão, o "desembargo", exige que o proprietário demonstre ter cessado o dano e iniciado a reparação da área.

A seguir, apresento a base jurídica que fundamenta o uso do ILPF como ferramenta para o desembargo de terras.

1. Função Social da Propriedade e a Preservação Ambiental

O conceito de função social é a viga mestra da regularização de terras no Brasil. A adoção de um sistema como o ILPF atende diretamente a esses requisitos.

- **Constituição Federal:** Estabelece o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado como um dever de todos, incluindo o Poder Público e a coletividade. Impõe ao proprietário a obrigação de preservar e recuperar o meio ambiente. **Art. 225.** Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (fonte jus: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10645661/artigo-225-da-constituicao-federal-de-1988>)

- **Lei da Reforma Agrária (Lei nº 8.629/1993):** Define que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente a critérios de aproveitamento racional, utilização adequada dos recursos naturais, preservação do meio ambiente e respeito às leis trabalhistas. O ILPF, por ser um sistema que integra a produção e a conservação, é uma forma de demonstrar o cumprimento desses requisitos. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo graus e critérios estabelecidos nesta lei, aos seguintes requisitos:

- I - aproveitamento racional e adequado;

- II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

- (...) (fonte jus: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11314657/lei-8629-93>)

2. O Embargo como Sanção e o Caminho para sua Suspensão

O embargo é uma sanção administrativa prevista na legislação ambiental para impedir a continuidade de um dano. Para suspendê-lo, é preciso comprovar a regularização da atividade ou a recuperação da área.

- **Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998):** Prevê o embargo de obra ou atividade como uma das possíveis sanções para infrações ambientais. **Art. 72.** As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o

disposto no art. 6º:

(...)

VII - embargo de obra ou atividade;

(...) (fonte jus: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11330907/artigo-72-da-lei-n-9605-de-12-de-fevereiro-de-1998>)

• **Decreto nº 6.514/2008 (alterado pelo Decreto nº 6.686/2008):** Regulamenta as sanções e estabelece que o embargo visa impedir a continuidade do dano e propiciar a regeneração do meio ambiente. A cessação do embargo depende de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, pelo autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade. **Art. 15-B.** A cessação das penalidades de suspensão e embargo dependerá de decisão da autoridade ambiental após a apresentação, por parte do autuado, de documentação que regularize a obra ou atividade. (fonte jus: <https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10663453/artigo-1-do-decreto-n-6686-de-10-de-dezembro-de-2008>)

Como o ILPF se Encaixa na Prática

Na prática, para solicitar o desembargo de uma área, o proprietário pode apresentar ao órgão ambiental um **Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD)**. A proposta de implementação de um sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF) dentro deste PRAD é um argumento técnico robusto, pois demonstra:

- **Cessação do Dano:** A substituição de um modelo produtivo degradante por um sistema sustentável.
- **Recuperação Ambiental:** O componente florestal do ILPF contribui para a recuperação do solo, da biodiversidade e dos recursos hídricos.
- **Viabilidade Econômica e Função Social:** O sistema permite a continuidade da produção econômica na área (lavoura e pecuária), garantindo o aproveitamento racional da terra e o cumprimento de sua função social, ao mesmo tempo em que recupera o passivo ambiental.

Ao protocolar um PRAD baseado em ILPF, o proprietário formaliza um compromisso de regularização, o que pode levar à assinatura de um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC)** com o órgão ambiental, suspendendo o embargo e as multas associadas enquanto as condições do termo estiverem sendo cumpridas.

Em resumo, a base jurídica para o desembargo de terras utilizando o ILPF reside na sua capacidade de comprovar, de forma concreta e técnica, o cumprimento da **função social da propriedade** e o compromisso com a **recuperação ambiental**, requisitos essenciais para a suspensão de sanções como o embargo.

Lembre-se de que a análise de cada caso depende das particularidades da área, do tipo de infração e da legislação específica do estado ou município. É fundamental consultar um profissional especializado para a elaboração de um projeto técnico e para a condução do processo administrativo junto ao órgão ambiental competente.